

1010702-86.2022.8.26.0011

Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível

Assunto: Repetição do Indébito

Magistrado: Henrique Vergueiro Loureiro

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Regional XI - Pinheiros

Vara: 1ª Vara do Juizado Especial Cível

Data de Disponibilização: 20/12/2022

... agiu com culpa, ao permitir que o furto do aparelho celular ocorresse. Mas não se tratou de culpa exclusiva. Mesmo porque as operações estão fora do histórico de utilização da parte Autora, fato que não foi verificado pela Requerida (culpa também da Requerida, que poderia ter detectado previamente a compra e solicitado prévia confirmação da parte Autora).

Desta feita, há de ser ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de SÃO PAULO

Foro Regional XI - Pinheiros

1ª Vara do Juizado Especial Cível

Rua Jericó s/nº, São Paulo-SP - cep 05435-040

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1010702-86.2022.8.26.0011 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1010702-86.2022.8.26.0011

Classe - Assunto:

Procedimento do Juizado Especial Cível - Repetição do Indébito

Requerente:

Tomas Loewen Silvestre de Souza

Requerido:

Nubank S/A (Nu Pagamento S.a - Instituição de Pagamento)

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Henrique Vergueiro Loureiro

Vistos.

Considerando-se a possibilidade de as partes se contatarem diretamente para tentativa de transação (e não ter sido noticiada transação até o momento), buscando dar celeridade ao processo e não havendo elementos que indiquem a necessidade da produção de outras provas, passo ao julgamento dos pedidos.

Relatório dispensado, nos termos do art. 38 da Lei nº 9.099/95. Fundamento e decido.

Os pedidos são parcialmente procedentes.

Inverto o ônus da prova em favor da parte Requerente, nos termos do art. 6º, VIII do CDC, do fato "inexistência das transferências e transações TED realizadas nos dias 28 e 29 de outubro de 2019, fl. 02, sendo 3 empréstimos nos valores de R\$ 9.800,00, R\$ 100,00 e R\$ 100,00 e três transferências nos valores de R\$ 4.900,00, R\$ 4.950,00 e R\$ 102,15". Em primeiro lugar, pois as detalhadas alegações da Requerente são verossímeis, amparadas em documentos. Em segundo, porque a Requerente é hipossuficiente para produzir a prova da aparente fraude. Caberia ao Requerido ter provado que os valores eram devidos (que não eram originados de fraude). Mas não o fez. Portanto, a inexistência das compras referidas (em razão da ausência de manifestação de vontade da parte Autora) será tida como verdadeira, nos

termos do art. 6º. VIII do CDC.

Consigne-se que o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras (Súmula nº. 297 do STJ). E a Lei nº. 8.078/90, em seus arts. 14 e 20, estabelece que os fornecedores de serviço (no caso, o Requerido) respondem independentemente de culpa, pelos danos causados aos consumidores por defeitos e vícios referentes à prestação de serviços. Não restou provada (e o ônus era do Requerido, art. 333, II do CPC) a culpa exclusiva de terceiro ou do consumidor. Note-se que o Autor agiu com culpa, ao permitir que o furto do aparelho celular ocorresse. Mas não se tratou de culpa exclusiva. Mesmo porque as operações estão fora do histórico de utilização da parte Autora, fato que não foi verificado pela Requerida (culpa também da Requerida, que poderia ter detectado previamente a compra e solicitado prévia confirmação da parte Autora).

Desta feita, há de ser declarada a inexistência de relação jurídica quanto às transferências e transações TED realizadas nos dias 28 e 29 de outubro de 2019, fl. 02, sendo 3 empréstimos nos valores de R\$ 9.800,00, R\$ 100,00 e R\$ 100,00 e três transferências nos valores de R\$ 4.900,00, R\$ 4.950,00 e R\$ 102,15, bem como de todos os encargos incidentes, restituindo-se as quantias pagas (referentes aos encargos cobrados com as referidas operações), corrigidas monetariamente desde a data do desembolso e acrescida de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação. Vedado o "bis in idem".

De outro lado, não vislumbro dano moral.

Dano moral é lesão a direito da personalidade. Neste caso, não verificamos lesão a direito da personalidade da Requerente.

A Requerente, é bem verdade, teve aborrecimentos com as cobranças indevidas. Mas esses aborrecimentos são ordinários, decorrentes da vida em sociedade. Note-se que não houve inscrição do nome da Autora nos cadastros de crédito. E a Autora também deu causa à fraude relatada.

Nessa linha de entendimento Sérgio Cavalieri Filho pondera que "mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos". (in Programa de Responsabilidade Civil, 2ª Edição, p. 78, Malheiros Editores).

O mero ato ilícito (no caso, cobranças indevidas) não é capaz de ensejar lesão a direito da personalidade. É preciso "algo mais", que não restou configurado "in casu".

Ante o exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos para (i) declarar a inexistência de relação jurídica quanto às transferências e transações TED realizadas nos dias 28 e 29 de outubro de 2019, fl. 02, sendo 3 empréstimos nos valores de R\$ 9.800,00, R\$ 100,00 e R\$ 100,00 e três transferências nos valores de R\$ 4.900,00, R\$ 4.950,00 e R\$ 102,15, bem como de todos os encargos que incidiram sobre as referidas obrigações, restituindo-se eventuais quantias pagas (referentes aos encargos cobrados com as referidas operações), de forma simples, corrigidas monetariamente desde a data do desembolso e acrescida de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, vedado o "bis in idem" e resolvendo-se o mérito, nos termos do art. 487, I do CPC.

Sem custas ou honorários advocatícios, na forma do art. 55 da lei 9099/95.

As partes poderão interpor recurso inominado contra esta sentença, no prazo de 10 (dez) dias, por meio de advogado, mediante o pagamento do preparo recursal, na forma do art. 42 da Lei Federal 9.099/95 e do art. 4º. da Lei Estadual nº 11.608/2003, no valor de R\$ 963,08 (artigo 4º, inciso II, Lei 11.608/2003, alterada pela Lei 15.855/2015), que deverá ser acrescido ainda da soma do valor das despesas processuais referentes a todos os serviços forenses eventualmente utilizados (despesas postais, diligências do Oficial de Justiça, etc), por meio da guia FEDTJ, conforme Comunicado CG nº 1530/2021, sob pena de deserção, dispensado o recolhimento do porte de remessa e retorno em razão do Provimento CSM 2195/2014.

São Paulo, 19 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA